



조사보고서

- 근태 신고 관련 특정조사 -

2025. 07.

전력거래소
감 사 실

1. 감사배경

- 신고 일: 2024. 07. 11(목)
- 신고방법: 레드휘슬을 통한 무기명 접수(1건)
 - * 레드휘슬을 통한 무기명 신고 5건 추가 발생(총 6건)
- 신고내용: 감사대상자의 근태 점검 및 위반 사항 확인
- 시행근거: 감사규정 제28조 ①항 제2호에 의한 특정사안 조사

2. 감사개요

- 감사명: 근태 신고 접수 관련 특정 조사
- 감사기간: 2024.10.10(수) ~ 2024.11.29(화), 2025.06.09(월) ~ 2024.07.18(금)
- 대상기간: 2023.01.01(일) ~ 2024.12.31(화)
- 감사대상자: B팀 @@@ 과장 및 근태 관리 관련자
- 감사대상행위: 업무외 질병으로 휴가 및 결근, 휴직 등 근태 사항
- 감사방법
 - 감사대상자 근태 관련 증빙자료 확보 및 질문서/답변서를 통한 사실 확인
- 감사중점 사항
 - '23년부터 '24년까지 감사대상자 근태 관련 내규 및 복무 위반 사항 여부
- 관련 법규 : 취업규칙

제9조(성실의무) ① 직원은 거래소의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다..

제18조(결근 및 지참) ② 질병 결근 1주일 이상일 때에는 「의료법」 제3조의2 및 제3조의3에 의한 의료기관에서 발급받은 치료기간을 예정한 진단서 첨부

제28조(휴직의 허가) ② 7일 이상의 질병휴가나 질병휴직에 있어서는 의료기관에서 발급받은 치료기간을 예정한 진단서를 반드시 제출

5. 감사반 편성 및 분장업무

구성	직책	성명	분장업무
감사반장	감사실장	\$\$\$	감사 총괄
감사반원	감사차장	%%%	감사 시행

1. 감사대상자의 취업규칙 위반 사항

가. 진단서 제출 관련 위반 사항

- 감사결과, '23년 A지사 소속 팀원 및 소속장은 @@@ 과장에게 여러 차례 연락 시도 및 치료 기간이 명시된 진단서 첨부에 대해 안내하였다고 하였으나, @@@ 과장 본인은 이에 대해 안내 받은 바 없다고 답변한 바 '23년 당시 취업규칙 인지 여부에 대한 판단은 어려움
- '24년 4월 근태부서 및 소속부서에서 치료기간이 명시된 진단서 제출 안내로 취업규칙에 대해 인지하였음. 당시 근태부서에서는 진단서를 첨부하지 않은 근태 건('24.02. 질병휴가)에 대해 보완을 요청하였으나 현재까지 사후 증빙에 대한 자료를 제출하지 않음(1건)
 - 진단서 미첨부 질병 휴가(총 1건)
 - (사유) 복무 담당부서에서 분기별 근태점검시 발견. 감사대상자에게 보완 안내를 하였으며 복직시('25.1.01) 사후증빙을 통해 진단서 제출예정이었으나 @@@ 과장은 현재까지 미제출
- 취업규칙에 따라 7일 이상의 질병 근태 신청시, 치료 기간이 명시된 진단서 제출했어야 했으나 치료기간이 명시되지 않은 진단서 제출(8건)
 - 진단서 1* 사용 근태(질병휴가 6건, 질병결근 1건)
 - 진단서 2* 사용 근태(질병휴가 1건)
 - * 진단서 1,2: 치료기간이 명시되지 않은 진단서

나. 관련 규정

□ 내부규정 : 취업규칙 제9조, 제18조, 제28조, 제53조

제9조(성실의무) ① 직원은 거래소의 제규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다..

제18조(결근 및 지참) ② 질병 결근 1주일 이상일 때에는 「의료법」 제3조의2 및 제3조의3에 의한 의료기관에서 발급받은 치료기간을 예정한 진단서 첨부

제28조(휴직의 허가) ② 7일 이상의 질병휴가나 질병휴직에 있어서는 의료기관에서 발급받은 치료기간을 예정한 진단서를 반드시 제출

제53조(징계) 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 이를 징계한다.

1. 직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때

다. 조치 필요 사항

□ 신분상 조치 : 견책

- @@@과장의 부적정한 질병 근태 사용은 전력거래소 취업규칙 제9조(성실의무), 제18조(결근 및 지참), 제28조(휴직의 허가)를 위반한 행위에 해당하므로 견책 수준의 징계처분 필요

2. 근태관리 관련 취업규칙 위반 사항

가. 근태 신청 및 허가 관련 위반

□ @@@ 과장의 질병 관련 근태계를 승인해 준 소속장(당시 A지사 소속 ○○○지사장, C처 △△△ 처장, C처 B팀 ◇◇◇ 팀장)은 소속장으로서 소속 직원의 업무 수행을 관리하고 적절한 지휘·감독을 해야 하므로 첨부된 진단서 내용을 확인하여 근태 관련 규정을 준수하도록 관리했어야 함

□ 그러나 당시 C처 B팀 ◇◇◇ 팀장은 취업규칙상 질병휴가 신청시, 치료예정기간이 명시된 진단서를 첨부하도록 규정되어 있다는 사실을 인지하지 못하였으며, @@@ 과장이 신청한 질병 관련 근태 중에서 치료기간이 명시되지 않은 진단서 제출 1 건에 대해 “치료기간이 명시된 진단서 제출 요구” 및 “진단서 미제출건에 대해 진단서 제출 요구”를 하지 않는 등 직원의 복무관리를 소홀히 함

□ 하지만 진단서 미제출된 질병휴가 허가 당시('24.1.31) 인사발령(C처 B팀 → F처 G팀)에 따라 세부적으로 확인 및 안내할 경황이 없었던 점을 확인함

나. 관련 규정

□ 내부규정: 직무권한규정 제3조, 제4조, 취업규칙 제53조

[취업규칙]

제53조(징계) 직원으로서 법령 또는 사규를 위반하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 이를 징계한다.

1. 직무상 의무를 위반하거나 또는 직무에 태만할 때

[직무권한규정]

제3조(권한 및 책임) 각 직위는 이 규정이 부여하는 직무권한 범위내에서 자기의 직무를 효과적으로 수행하기 위하여 필요한 권한을 가지는 동시에 그 결과에 대하여 책임을 진다.

제4조(각 직위의 직무권한) 각 직위별 직무권한은 별표 1과 같다.

[별표1] 일부 발췌*

분 류	항 목	본부장	처장	팀장
3. 인사 및 교육	아. 휴가 및 출장			
	(1) 연월차 및 특별유급휴가			
	(2) 부서장	○		
	(3) 팀장		○	
	(4) 팀원			○

* 팀원의 휴가에 대한 결정 직무권한: 팀장

다. 조치 필요 사항

☐ 신분상 조치 : 구두경고

- ◇◇◇ 팀장은 팀장으로서 소속 하위 직책 보유자를 지휘·감독하며 직무권한규정에 따라 소속 직원들의 업무 수행을 관리해야 할 책임이 있음. 하지만 취업규칙을 준수하도록 적절한 지휘·감독을 하지 않아 직원의 규정 위반 가능성을 방지하지 못하였으므로 전력거래소 취업규칙 제53조(징계) 1호를 위반한 행위에 해당하며, 인사이동으로 소속 부서가 변경되어 계속된 관리를 할 수 없었으므로 구두경고 처분

3. 근태 관리를 위한 조치 사항

가. 근태관리 관련 규정 개선 및 관리 방안 마련

- ☐ 질병휴가 관련 기준 해석 일치를 위한 규정 보완 및 승인 절차 강화
 - 現 취업규칙 상 모호한 표현이나 기준에 대해 해석 상이로 운영 혼선이 발생하지 않도록 명시적으로 규정 **명확화** 혹은 실무자 및 관리자 대상 적용 사례 중심의 가이드라인을 제공할 수 있는 **질병 근태 운영 매뉴얼** 제정 필요
 - 동일한 진단서를 반복적으로 사용할 경우, 기존에 제출된 진단서에 명시된 치료 기간 내 질병 휴가를 사용하여야 하며 그렇지 않은 경우, 치료 기간을 재명시한 추가 진단서를 보완 제출시 승인되어야 함
 - 승인권자는 질병휴가 신청 직원의 직무수행 가능 여부 판단을 위해 추가적인 진단서 제출을 요구하거나, 고의적 병가 처리나 치료 기간 보다 많은 기간이 부여되지 않도록 관리 책임을 강화하는 근태관리 체계 구축 필요

- 사후 증빙을 통해 진단서를 제출할 경우, 제출 기한을 정하여 제출을 미루거나 미제출하는 상황이 발생하지 않도록 관리 및 확인 절차 의무화
- 또한 효율적인 근태 관리 및 명확한 근태 점검 기준을 제시할 수 있도록 근태관리세부운영기준 개정 필요

나. 근태 관리 시스템 개선 필요

□ 근태 관리 시스템 개선

- 감사결과, 임직원의 근태관리를 위한 現 ERP시스템은 결근 및 휴가 종류에 상관없이 1개월 초과 근태 신청에 대해 주말·공휴일을 포함하여 일수를 산정하는 오류 발견
- 임직원이 정확한 근태 산정 및 첨부서류를 제출할 수 있도록 근태 관련 규정에 대한 전사적 안내가 필요.
- 또한 ERP 신규 용역 수행 시, 근태 신청 유형에 따라 관련 규정이 시스템상 자동 적용되고, 과거 신청 이력과 누적 기간을 참조하여 정확한 근태 일자 산정이 가능하도록 시스템의 기능 개선 필요

다. 조치필요 사항

□ 행정상 조치 : ① 근태 관련 규정 개선 및 관리 방안 마련, ② 근태 관리 시스템 개선(개선)

- 근태 담당부서(E팀)는 적절한 근태 신청 및 승인이 이루어질 수 있도록 근태 관련 규정 명확화 혹은 사례 중심의 가이드라인을 제공할 수 있는 질병근태 운영 매뉴얼 제정 필요

- 고의적 병가처리 예방을 위한 승인권자 관리 책임 제고 및 사후 증빙 등 확인 절차 운영 등 관리 방안 마련
- ERP 시스템 개선시 근태 규정 자동 적용 및 일자 자동 산정 기능을 개선하여 근태 관리의 정확성 및 편의성 향상 필요

IV 지적 내용 및 조치사항

1. 신분상 조치: 견책 1건, 구두경고 1건

소속	직급	성명	사유	조치요구
A지사	4직급 (과장)	@@@	· 취업규칙 제9조(성실의무), 제18조(결근 및 지참), 제28조(휴직의 허가) 위반 - 동 규칙 제53조(징계)에 따라 징계 처분 필요	견책
F처 G팀	2직급 (부장)	◇◇◇	· 직무권한규정 제3조(권한 및 책임) 제4조(각 직위의 직무권한) 관련 - 취업규칙 제53조(징계)에 따라 징계 처분 필요	구두경고

2. 행정상 조치: 개선 2건

부서	내용	조치요구
D처 E팀	· 질병 근태 관련 규정 개선 · 관리 방안 마련 - 질병휴가 관련 기준 해석 일치를 위한 규정 보완 및 승인 절차 강화 · 근태 관리 시스템 개선 - 신규 ERP 시스템 도입시, 규정 자동 적용 및 일자 자동 산정 기능 개선	개선